



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO FORTUNA
AULA 11

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: finalizando TUTELAS PROVISÓRIAS.

1. Tutelas provisórias (evidência)

Tema: Tutela definitiva – sentença.

2. Teoria da decisão judicial
3. Classificações
4. Sentenças sem resolução de mérito
5. Sentenças definitivas – com resolução de mérito
6. Elementos da sentença
7. Congruência Interna e Externa
8. Sentença liquida
9. Efeitos da sentença:
10. Do Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer

Tema: Coisa Julgada

1. Coisa julgada formal
2. Conceito de coisa julgada
3. Limites da coisa julgada
4. Coisa julgada no processo coletivo:
5. Eficácia preclusiva da coisa julgada
6. Relativização da coisa julgada.

TUTELAS PROVISÓRIAS.

Tutela da evidência.

- Não confunda natureza jurídica com fundamento

Hipóteses no artigo 311 tutela sancionatória e tutelas documentadas.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

- Não cabe a concessão liminar sem ouvida do réu

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

- Dispensa fase instrutória

- Pedido amparado no precedente

- Não pode julgar liminarmente procedente o processo, mas pode conceder a tutela liminar

- Lembre-se que o juiz pode julgar antecipadamente e liminarmente improcedente o processo quando o pedido for contrário a precedentes vinculantes (já que favorece o réu)

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

A questão da liminar: Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente

Obs. trata-se de rol exemplificativo: lembre-se da discussão citada anteriormente sobre a tutela chamada de liminar em possessória, mas que na verdade é uma tutela de evidência antecipada



Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TRF - 3ª REGIÃO **Prova:** FGV - 2025 - TRF - 3ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto

Assinale a alternativa correta:

Alternativas

A A tutela da evidência será concedida quando houver súmula de tribunal regional federal a respeito da matéria.

B A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

C A tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, a qualquer juízo.

D A parte não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, salvo em hipótese de má-fé.

E A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Gabarito E

A sociedade empresária AgroLogística Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em face de Transportes Delta Ltda., sustentando que a ré deixou de pagar os valores devidos em contrato de prestação de serviços de armazenagem e transporte de grãos. A petição inicial foi instruída com cópias do contrato, notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias. O autor requereu, desde logo, a concessão de tutela de evidência, alegando que a obrigação contratual e o inadimplemento estariam comprovados documentalmente. Citada, a ré apresentou contestação afirmando genericamente que os documentos seriam "unilaterais", sem, contudo, apresentar prova documental capaz de infirmar os fatos narrados na inicial. Sustentou ainda que a tutela pretendida não poderia ser concedida, pois inexistiria

demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante desse quadro, o Magistrado analisa o pedido de tutela provisória. À luz do Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta.

(A) A tutela de evidência depende sempre de prévia oitiva da parte contrária, sendo vedada a concessão liminar dessa modalidade de tutela provisória.

(B) A tutela de evidência somente pode ser deferida quando a tese jurídica invocada pelo autor estiver consolidada em Súmula Vinculante ou precedente firmado em julgamento de casos repetitivos.

(C) A tutela de evidência possui natureza exclusivamente sancionatória, sendo cabível apenas quando caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte.

(D) A tutela de evidência somente pode ser concedida se houver demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

E) A tutela de evidência pode ser concedida quando a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, e o réu não apresentar prova capaz de gerar dúvida razoável.

Gabarito E

Tutela provisória em face do Poder Público e Lei de Mandado de Segurança

- Art. 7 § 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (inconstitucional – ADI 4296)
- § 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas. (Vide ADI 4296)

Bloco 2

TEORIA DA DECISÃO JUDICIAL

Conceito de sentença:

- Legislador considerou a finalidade e o conteúdo para conceituar
- A junção de ambos os critérios facilita a compreensão do que é sentença e a interpelação da apelação
- Processo é sincrético, com reunião da fase de conhecimento e satisfação
- A sentença não põe fim ao processo, mas sim a fase cognitiva e permite o início da fase de satisfação

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

□ sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

□ Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Obs. lembre-se que há decisão interlocutória de mérito (ex. postulando dano material e dano moral; o autor demonstra que o dano material é incontroverso; o juiz julga o dano material com julgamento antecipado parcial de mérito e designa audiência para tratar do dano moral; veja que não é sentença, pois não coloca fim a fase de conhecimento)

□ São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

□ Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. [art. 932 – traz as decisões monocráticas do relator]

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

Recursos

1) da decisão interlocutória, caberá agravo de instrumento

2) concedida na sentença – Apelação

- Art. 1013 § 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

3) concedida pelo relator – agravo interno.

Cumprimento da decisão.

- Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

CLASSIFICAÇÕES

Classificação quanto a finalidade:

- Declaratória: declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou seu modo de ser (eficácia: ex tunc)

- Constitutiva: criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica (eficácia: ex nunc)
- Condenatória: impõe/reconhece prestação (demanda fase de satisfação – não é autossuficiente)

Classificação quanto ao conteúdo

1) sentença terminativa – fundamento art. 485

- Não analisa o mérito
- Analisa questões processuais
- Cognição exauriente.
- Não faz coisa julgada material
- Cabe apelação
- Obs. parcela da doutrina chama de sentença obstativa: sentenças processuais que obstam a análise do mérito

2) Sentença definitiva – fundamento artigo 487 do CPC

- Sentença de mérito
- Cognição exauriente
- Faz coisa julgada material (expande para fora do processo)
- Cabe apelação
- Obs. inclui o que parte da doutrina chama de falsas sentenças de mérito: não analisam propriamente o mérito, como na sentença que homologa transação entre partes

Primazia do Julgamento de mérito

- As partes possuem direito de, em tempo razoável, terem a resolução integral do mérito
- Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 .

SENTENÇAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

- I - indeferir a petição inicial;
- II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
- III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
- IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
- V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
- VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
- VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
- VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

- Momento do indeferimento da inicial: antes de citar o réu
- Hipóteses de indeferimento da inicial
 - Cuidado prescrição e decadência: improcedência liminar do pedido; **resolve mérito**

- Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - conter pedidos incompatíveis entre si.

- Recurso: apelação (é sentença)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

- Inciso II – negligência das partes (contumácia; ambas as partes deixaram o processo parado)
- Inciso III abandono:
 - lembre-se que a desistência demanda anuência do réu após a contestação
 - § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
- Em ambos os incisos a parte será **intimada pessoalmente** para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

- Pressupostos processuais: juiz investido de jurisdição, imparcial; petição inicial; capacidade das partes; juiz não pode ser impedido e deve ser competente; capacidade de estar em juízo; petição inicial existente e apta a dar início ao processo;
- Primazia do julgamento de mérito.

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

- Perempção é uma sanção processual consistente na impossibilidade de se exercer o direito de ação quando o autor der causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa
 - Art. 488 § 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.
- Litispendência: é pressuposto processual negativo que impede a reprodução de ação idêntica com outra em curso

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

- Condições da ação e primazia
- Parcela da doutrina sustenta que, como o CPC/15 tem que ser interpretado conforme a CF, não há mais que se falar em condições da ação, já que o direito de ação é o direito incondicionado de se postular algo em juízo. Contradizendo a teoria eclética da ação de Liebman. A partir disso, entendem que as antigas condições da ação se tornariam pressuposto processuais, mérito ou condições para avançar na análise do mérito
- O STJ ainda adota da teoria eclética da ação: ainda se fala em condições da ação – diferindo em conceito constitucional de ação e o operacional de ação

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

- Convenção de arbitragem é pressuposto processual negativo que depende de alegação da parte
- Arbitragem como jurisdição não estatal
- Sentença arbitral é título executivo judicial
- Juiz não pode reformar sentença arbitral
- Sentença arbitral não é dotada de imperatividade

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

- Natureza processual: desistir da ação é processual (não trata do direito material); diferente de renunciar ao direito (ato de direito; resolução do mérito)
- Necessidade de concordância do réu após contestação □ Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação – processo pertence a todas as partes do processo
- Não confundir com a desistência do recurso - § 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença – desistência do recurso independe da concordância do recorrido e da homologação do juízo
- A desistência da ação somente produz efeito como a homologação do juiz
- Cuidado com o art. 1040 do CPC §3º

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

§ 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

§ 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.

O direito do autor de desistir de ação de oferecimento de alimentos não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito, ainda que o pedido tenha sido apresentado antes da contestação, quando a homologação da decisão prejudicar os interesses de pessoa com deficiência (síndrome de down). (STJ, Informativo 837, 3ª Turma, Processo em Segredo de Justiça/2024)

- Obs. IRDR
 - caso haja desistência ou abandono do recurso, não há impedimento do exame de mérito
 - MP prossegue como legitimado
 - o mesmo vale para Resp repetitivo

Bloco 3

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

- Em caso de transmissibilidade – suspensão

X - nos demais casos prescritos neste Código.

- Exemplos – ação contida (art. 57) – conexão qualificada (similaridade com mesmas partes, causa de pedir e pedido de uma é mais amplo que o da outra, englobando-o)

- Revogação de benefício de assistência judiciária gratuita e não recolhimento de custas.
- Tutela antecipada antecedente e não aditar a inicial em 15 dias.
- falecimento de procurador e não constituição de novo em 15 dias (art. 313 §3º)

Conhecimento de ofício

- § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
- Obs. conhecer de ofício não quer dizer decidir de ofício: art. 10 do CPC; deve ouvir as partes antes de decidir

Juízo de retratação

- § 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.
- Efeito regressivo

Coisa julgada formal.

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

- Nas hipóteses do §1º, alguns referem como sentenças obstativas, já que a nova demanda depende da correção do vício
- A decisão que não é de mérito e a ação rescisória:
 - art. 966

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

SENTENÇAS DEFINITIVAS – COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do [§ 1º do art. 332](#), a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

- Obs. a hipótese do art. 332 supracitado trata sobre a improcedência liminar: antes de citar o réu reconhece a prescrição e a decadência sem oitiva prévia do autor (o legislador considerou o contraditório substancial presente no fato da possibilidade de apelação e seu efeito regressivo; a doutrina discorda, dizendo que esse contraditório deveria ser garantido desde o início, devendo o autor ser ouvido)
- Transação: negócio jurídico bilateral no qual as partes fazem concessões mútuas visando um denominador comum. Pode haver sujeito estranho ao processo -com anuência- e pode versar sobre relação jurídica que não foi abordada no processo (art. 515, §2º do CPC)

Ano: 2026 **Banca:** [CESPE / CEBRASPE](#) **Órgão:** [SEMA-AM](#) **Prova:** [CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEMA-AM - Analista Ambiental - Especialidade: Jurídico](#)

Maria propôs ação de cobrança em face de Pedro. Citado, Pedro apresentou contestação na qual arguiu a prescrição da pretensão autoral. Após a manifestação de Maria, o juiz proferiu sentença na qual acolheu a defesa do réu e declarou a prescrição.

A autora não recorreu. A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar que

Alternativas

- A** não houve resolução de mérito e a decisão pode ser anulada através de ação rescisória.
- B** houve resolução de mérito e a decisão fez coisa julgada material.
- C** houve resolução de mérito e a decisão fez coisa julgada formal.
- D** não houve resolução de mérito, mas a decisão faz coisa julgada material.
- E** não houve resolução de mérito e a decisão faz coisa julgada formal.

Gab B

ELEMENTOS DA SENTENÇA

- Obs. atente-se que as classificações não levam em conta os elementos
- Os elementos estruturam a sentença
- Toda sentença tem que ter os elementos, mas nem tudo que tem os elementos é sentença (**exceção**: juizado especial dispensa relatório)
- Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

- Demonstra que o juiz conhece o processo e fez sua análise

- A inexistência do relatório gera nulidade da sentença

- Parcela da doutrina sustenta que, mesmo diante de nulidade absoluta, deve haver prejuízo pra declarar nulidade. Nesse sentido, alegam que, se na fundamentação, restar demonstrado que tudo que foi apresentado pelas partes foi analisado, não há sentido em declarar nulidade por mera inexistência de relatório

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

- Trata-se de direito fundamental decorrente do direito fundamental do processo justo

- Veja abaixo o que não se considera fundamentação (§1º)

- Não basta mero silogismo

- Ausência de fundamentação gera nulidade

[...]

Fundamentação da Sentença

Obs. ao prolatar uma sentença, o juiz produz a norma ao caso concreto. O artigo de lei é um enunciado, sendo a norma o produto da interpretação do enunciado em relação ao caso concreto.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

- VI- dever de confronto para o magistrado: sempre que julgar um caso que possui precedente, deve considerar para concluir pela sua aplicação (similaridade – ratio decidendi) ou sua exclusão (distinguishing)

Ponderação e fundamentação

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

- Princípios se aplicam a partir da ponderação/proporcionalidade: ônus e bônus da aplicação de um princípio de detrimento do outro
- Normas: regras e princípios
- proporcionalidade, adequação, necessidade e ponderação em sentido estrito devem estar justificados na sentença
- obs. a doutrina critica o dispositivo, alegando que entre regras não há colisão, sendo o conflito resolvido pelos critérios hierárquico, da especialidade ou cronológico. (a Lei fala em normas, sendo gênero abrangendo princípios e regras)

Bloco 4

1) A técnica da fundamentação por referência (*per relationem*) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

STJ. Corte Especial. REsps 2.148.059-MA, 2.148.580-MA e 2.150.218-MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1306) (Info 859).

Interpretação da Sentença

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

- Buscar o sentido e alcance da sentença

Elementos da Sentença (retomando e finalizando esse tópico)

- Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
 - III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
 - Comando e julgamento estão nessa parte
 - sem dispositivo não há sentença
 - boa parcela da doutrina traz que ausência de dispositivo é o vício mais grave: inexistência

SENTENÇA LIQUIDA

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

- Mesmo em caso de pedido indeterminado, o juiz deve buscar meios para que, ao fim, haja uma sentença líquida
- A sentença ilíquida é exceção, mesmo em caso de pedido indeterminado

CONGRUÊNCIA INTERNA E EXTERNA

Interna: sentença deve, de forma lógica, fundamentar a conclusão do dispositivo – certa, clara, consistente e, em regra, líquida

- Certa / líquida e clara.

Externa: vinculação a dimensão subjetiva e objetiva da inicial

- Vedação a decisão de natureza diversa do pedido; objeto diverso do pedido; a mais do que foi pedido; lacuna na decisão
- Congruência com os elementos da ação

O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, mas aos fatos expostos nos autos, podendo decidir a causa com base em outros dispositivos legais. O STJ adota o princípio do jura novit curia.

- (AgRg no AREsp n. 542.396/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 3/2/2015.)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Sentença extra petita – concede algo diferente do que foi pedido – decisão de natureza ou objeto diversos do pedido

- Nula
- Consequência jurídica: Possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.
- Art. 1013 § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
 - I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
 - II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
 - III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
 - IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Sentença ultra petita é a que concede mais do que foi pedido

- Consequência jurídica: O tribunal nesse caso apenas anula o excedente

Sentença infra/citra petita – o juiz deixa de analisar um dos pedidos.

- Consequência jurídica: Possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.
- Veja que graças ao 1013, §3º, III, não há supressão de instâncias
- Enquanto não houver julgamento desse pedido, não há coisa julgada sobre ele

Em resumo:

- DECISÃO CITRA PETITA A decisão judicial deixa analisar um pedido, ocorre lacuna no dispositivo da decisão. Mesmo com o trânsito em julgado, a parte pode discutir novamente esse pedido (sobre ele não ocorre coisa julgada). OBS - Se o juiz deixar de examinar um fundamento relevante, ocorre lacuna na fundamentação da decisão
- DECISÃO ULTRA PETITA O juiz observa o conteúdo do pedido, mas concede mais do que foi pleiteado pela parte.
- DECISÃO EXTRA PETITA O juiz decide fora dos limites da lide, concedendo algo diferente do que foi pedido. Esse algo diferente pode ser uma tutela jurisdicional diversa da requerida; ou o próprio bem da vida diverso do que requerido.

Exceção ao princípio da congruência.

- 1 – Pedidos implícitos
- 2 – Princípio da fungibilidade
- 3 – Art. 497 – demandas de obrigação de fazer ou não fazer e possibilidade de obter resultado prático equivalente.
- 4- Matérias de ordem pública e matérias que a lei autoriza o conhecimento de ofício

Ano: 2026 **Banca:** [CESPE / CEBRASPE](#) **Órgão:** [SEMA-AM](#) **Prova:** [CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEMA-AM - Analista Ambiental - Especialidade: Jurídico](#)

No que se refere a sentença, julgue os itens a seguir.

- I A sentença que reconhece a existência de litispendência ou a coisa julgada é de natureza terminativa.
- II A decisão que homologa o acordo firmado entre autor e réu constitui sentença de mérito.
- III A sentença *ultra petita* é anulável, mas a sentença *citra* e *extra petita* não contêm vícios passíveis de nulidade.
- IV Após a publicação da sentença, o juiz poderá corrigir inexatidões materiais que recaiam sobre ela, independentemente de interposição de embargos de declaração.

Estão certos apenas os itens.

Alternativas

- A** I e II.
- B** II e III.
- C** III e IV.
- D** I, II e IV.
- E** II, III e IV.

Gab D

A questão da relação jurídica condicional e a sentença certa.

Art. 492 Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

- a sentença não se sujeita a condição, mas sim a relação jurídica objeto da sentença.
- Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.

Fatos supervenientes.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Inalterabilidade da sentença

- Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
 - I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
 - II - por meio de embargos de declaração.
- Atenção para o efeito regressivo de alguns recursos (ex. apelação de sentença que não resolve mérito) – possibilidade de retratação em 5 dias
- Tutela específica: busca pelo resultado prático equivalente – permite exceção a essa regra do art. 494 e ao princípio da congruência

EFEITOS DA SENTENÇA:

- São quatro os tipos de efeito de uma decisão: principais, reflexo, anexo e probatório [este último, doutrinário].

Efeito anexo (de fato ou secundário)

- Os dois primeiros efeitos, como visto, decorrem do dispositivo da sentença.
- Os efeitos anexos decorrem da lei. Decorrem não do que ela disse, mas do fato de ela existir e ser imposto pela lei.
- **Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.**
 - § 1º A decisão produz a hipoteca judiciária:
 - I - embora a condenação seja genérica;
 - II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;
 - III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.

Efeitos principais da decisão

- Principais são os efeitos que decorrem do dispositivo da decisão e afetam a relação jurídica discutida em juízo. Repercutem exatamente sobre a relação levada à apreciação do Judiciário (o objetivo principal do processo é produzir tais efeitos).
- Esses efeitos (condenatório, declaratório e constitutivo, respectivamente) são os principais da sentença porque decorrem do seu conteúdo e dizem respeito à relação jurídica deduzida em juízo.
- Veja que coisa julgada não é, propriamente, um efeito da sentença. Trata-se da autoridade que torna imutável/indiscutível o mérito

Efeito reflexo da sentença

- O efeito reflexo da sentença também decorre do dispositivo da decisão, mas atinge relação jurídica conexa à que se discute, e não a própria relação discutida.
- Ex.: se o juiz despeja o sujeito, o efeito principal é acabar com o contrato de locação; o reflexo é acabar com o contrato de sublocação

DO JULGAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER

- Estado democrático de direito: tutela satisfativa que busca impedir o dano e o ilícito (não basta mais a mera tutela contra o dano, deve ser contra o ilícito)
- Para isso devem existir técnicas que facilitem a prestação da tutela material
- Prioridade da tutela específica
- O p.u traz a tutela inibitória (busca impedir o dano)
- Art. 139, IV – medidas mandamentais, coercitivas, sub-rogatórias, indutivas para garantir efetividade
- Pode fixar multa
- Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Entregar Coisa –

- Medidas de cumprimento – busca e apreensão
- Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

- Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da

obrigação em perdas e danos, **o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.** (Incluído pela Lei nº 14.833, de 2024)

- Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.
- Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.
 - Adjudicação compulsória: venda e compromisso de compra e venda

Obs. final:

- O Poder Judiciário produz o discurso para o caso concreto: norma individual que vai solucionar o litígio visando a pacificação social
- Ademais, produz o discurso para o sistema jurídico: formado pelas cortes de precedentes (STF e STJ) – visando uniformizar a interpretação, construindo um sistema íntegro (direito não pode se pautar exclusivamente em decisões solipsistas) e coerente (direito não pode ser questão de sorte)
- Precedente: decisão na qual a ratio decidendi estabelecida pela maioria dos julgadores, se expande e se universaliza como diretriz vinculante para aplicação em casos futuros
- Art. 927 traz uma tipologia dos precedentes vinculantes
- Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
 - I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
 - II - os enunciados de súmula vinculante;
 - III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
 - IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
 - V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Bloco 5

Tema: Coisa julgada

Coisa julgada formal.

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

- Coisa julgada é um fenômeno único, a divisão em material ou formal fazem parte do mesmo fenômeno coisa julgada
- trânsito em julgado é a impossibilidade de interposição de recurso, seja porque a decisão é irrecorrível, esgotaram-se os recursos cabíveis, não houve interposição de recurso no prazo ou houve concordância da parte com a decisão (ou seja, com a preclusão da decisão, tem-se o trânsito em julgado);
- coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão no próprio processo em que foi prolatada, não se admitindo mais reforma (a coisa julgada formal atinge qualquer decisão final, seja a que aprecie o mérito, seja a que extinga o processo sem mérito; logo, inclusive as decisões terminativas/processuais);
- coisa julgada material é a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão não só no processo em que foi proferida, como também em qualquer outro processo (ela só atinge as decisões em que houve apreciação do mérito).

Conceito de coisa julgada

A coisa julgada (ou, do latim, res judicata)

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A imutabilidade ⇨ consequência ⇨ a impossibilidade de rediscussão da lide já julgada, o que se dá com a proibição de propositura de ação idêntica àquela já decidida anteriormente.

Diante de duas demandas idênticas (com mesmas partes, causa de pedir e pedido – CPC, art. 337, § 2º), se a primeira já tiver sido sentenciada e tiver terminado (com o trânsito em julgado), a segunda será extinta sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V).

efeito negativo da coisa julgada, pois extingue a segunda demanda.

A indiscutibilidade ⇨ consequência ⇨ em futuros processos (diferentes do anterior), a conclusão a que anteriormente se chegou deve ser observada e respeitada.

A segunda demanda não será extinta sem mérito (exatamente por não ser idêntica à primeira), mas o juiz do segundo processo deverá adotar como premissa a decisão da primeira demanda;

efeito positivo da coisa julgada, pois acarreta a análise do mérito da segunda demanda, a partir do que decidido na primeira sentença.

Decisão de mérito.

□ não é apenas a sentença (ou o acórdão) que é objeto da coisa julgada, mas também decisão interlocutória final. Por exemplo, a decisão que julga antecipadamente parte do mérito (CPC, art. 356), uma vez transitada em julgado, forma coisa julgada material.

Finalidade.

- Buscar que o Litígio não se eternize, para que haja a pacificação
- certeza e segurança decorrente de uma decisão judicial protegida pela coisa julgada.

Limites da coisa julgada

- O CPC trata dos limites objetivos (arts. 503 e 504) e subjetivos (art. 506) da coisa julgada.

Limites objetivos

□ parte da decisão judicial é coberta pela coisa julgada

Art. 503 “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”

□ O pedido formulado pelo autor na petição inicial é a questão principal a ser apreciada pelo juiz quando da prolação de uma decisão de mérito.

Assim, em regra, somente o que estiver no dispositivo da sentença (e que reflete o pedido da inicial) será coberto pela coisa julgada.

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

- I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
- II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Obs. justiça da decisão

- intervenção de terceiros -assistência simples – relação jurídica com o assistido; não sofre efeitos da coisa julgada
- sofre efeito da justiça da decisão
- é a imutabilidade dos fundamentos

Obs.2 ratio decidendi: precedentes judiciais

- é o composto das circunstâncias fáticas, dos motivos determinantes e da conclusão do julgado
- gera o efeito vinculante dos precedentes

A partir da vigência do atual Código, não só a questão principal, mas também a questão prejudicial são cobertas pela coisa julgada, desde que observados alguns requisitos.

□ não há necessidade de ação declaratória incidental ou pedido expresso.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, **decidida expressa e incidentemente** no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-MS Prova: FGV - 2026 - TJ-MS - Outorga de Delegações de Notas e de Registro - Ingresso por Remoção

Julia ajuizou, em face do Estado de Mato Grosso do Sul, em um juízo dotado de competência fazendária, uma ação pleiteando valores, a título de compensação por danos morais, pela morte de seu companheiro Manoel, que teria ocorrido dentro de um estabelecimento prisional do réu, enquanto ele cumpria pena. Em defesa, o Estado de MS arguiu que Julia não era companheira de Manoel e que não mantinha qualquer vínculo familiar com o falecido. Após contraditório prévio e efetivo, o juiz da causa, em questão prejudicial, entendeu pela existência da união estável e, como questão principal, condenou o estado na verba pleiteada na petição inicial. Após o trânsito em julgado dessa sentença, Julia ajuizou, em outro juízo daquele estado, dotado de competência orfanológica, uma ação de inventário pelo falecimento de Manoel. Nesse cenário, é correto afirmar que, no juízo da causa desse inventário:

Alternativas

- A** há coisa julgada material em relação à união estável e coisa julgada formal no tocante àquela questão principal;
- B** há coisa julgada material em relação à união estável e à questão principal, sendo o juiz obrigado a reconhecê-las;
- C** há coisa julgada formal em relação àquela questão principal, podendo o juiz modificar a verba deferida pelo dano moral;
- D** não há coisa julgada material quanto às verbas recebidas por força daquela condenação em danos morais;
- E** não há coisa julgada material em relação à união estável afirmada, podendo o juiz não a reconhecer.

Gab D

Limites subjetivos

□ quem é atingido pela coisa julgada.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Tema, no âmbito Código Civil, é tratado no art. 274 – que foi alterado pelo CPC/2015: “O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles”

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. (portanto, mesmo que o adquirente não suceda de forma alguma o alienante e mesmo que não ingresse como assistente, será atingido pela coisa julgada em qualquer hipótese – coisa julgada favorável ou não ao alienante)

Coisa julgada.

Introdução: preclusão.

Preclusão é a perda de uma faculdade processual.

É um fenômeno interno ao processo, não surtindo efeitos para outros processos. Eventualmente, a partir da preclusão, ocorrerão outros fenômenos (como a coisa julgada), que então poderão ter efeito para fora do processo, ou para outros processos.

- Preclusão temporal decorre do esgotamento do prazo para o exercício de determinada faculdade processual.
- preclusão lógica ocorre em virtude da prática de outro ato incompatível com a faculdade processual que se pretende exercer, o que decorre da vedação ao comportamento contraditório da própria parte.
- Preclusão consumativa se verifica quando já tiver sido exercida a faculdade processual, não sendo possível emendar, alterar ou melhorar o ato já antes praticado.

Preclusão punitiva, que decorria da prática de ilícitos processuais cuja sanção é, exatamente, a perda de uma faculdade processual.

- Exemplo, nos casos de remoção da função de inventariante (CPC, art. 622), de proibição de falar nos autos em virtude do atentado (CPC, art. 77, § 7º) e de remessa dos autos ao substituto legal em caso de excesso de prazo não justificado do juiz (CPC, art. 235, § 3º). É possível, porém, que se compreendam tais exemplos apenas como uma decorrência da aplicação da boa-fé no processo.

Preclusão elástica ou diferida

- Questões decididas em primeiro grau e que não seriam passíveis de impugnação via agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). Nesses casos, não haveria a preclusão de imediato, mas somente estará preclusa a decisão

interlocutória se, quando da prolação da sentença, não houver a impugnação na apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1º).

Hipóteses em que se afasta a preclusão

- Justa causa para afastar a preclusão temporal
- Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
- § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Há preclusão para o juiz? (“preclusão pro judicato”)

□ prolação de uma sentença, salvo em relação a erros materiais (art. 494, I).

□ a jurisprudência sustenta inexistir preclusão para o juiz em relação a (i) matéria probatória e (ii) questões de ordem pública, pois podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Eficácia preclusiva da coisa julgada

O art. 508 trata da chamada eficácia preclusiva da coisa julgada.

O tema é também denominado “princípio do deduzido e do deduzível” (dedutível ou deduzível, que são sinônimos).

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A eficácia preclusiva traz uma presunção de debate de alegações e defesas.

Com o trânsito em julgado da decisão de mérito, reputam-se alegadas – e afastadas – todas as alegações e defesas que as partes poderiam ter levado para o processo em relação à procedência ou à improcedência do pedido. **Somente há se falar em eficácia preclusiva se estivermos diante da mesma demanda – ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade)**

Coisa julgada nas relações jurídicas de trato sucessivo

O art. 505 do CPC dispõe:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Há uma coisa julgada rebus sic stantibus, ou seja, com uma cláusula que admite a sua alteração

Nas relações de trato sucessivo, será possível a rediscussão somente se houver uma nova causa de pedir – restando, por certo, imunizado e resguardado tudo o que foi antes decidido.

Relativização da coisa julgada.

- Ação Rescisória: ação autônoma que visa impugnar a coisa julgada (art. 966 do CPC)
- Impugnação ao cumprimento de sentença
- Declaratória de nulidade – querela nullitatis (vício trans rescisório: ex. vício da citação)
 - obs. trata-se de pretensão que pode ser exercida de várias formas, inclusive como prejudicial
 - Tramita em primeiro grau (diferente da rescisória -somente tribunais podem rescindir)
 - ao se ajuizar uma rescisória com conteúdo de querela, o tribunal remete ao primeiro grau
- coisa julgada inconstitucional:
 - pode ser alegada em rescisória ou impugnação de sentença
 - trata-se de sentença que se baseou em lei declarada inconstitucional pelo STF ou pelo controle difuso
 - art. 525, §12 e seguintes, preveem:
 - se antes da sentença: alega-se na impugnação de sentença;
 - se após a sentença: alega-se em rescisória
 - o STF, na AR 2876, deu interpretação conforme a constituição aos dispositivos acima, afastando essa diferenciação

Diante da gravidade dos vícios transrescisórios (como ocorre diante da falta de citação), a ordem jurídica admite o reconhecimento da nulidade da decisão transitada em julgado a qualquer momento, por meio da chamada querela nullitatis insanabilis (reclamação de nulidade incurável), ou apenas querela nullitatis.

A pretensão da querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual (artigos 3º, 4º, 6º e 8º do CPC). **Em decorrência disso, o STJ tem admitido a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a exigência de propositura de uma ação específica.**

É dizer que a querela nullitatis, ou reclamação de nulidade, para o reconhecimento de vício transrescisório, tem sido visualizada, pelo STJ, como pretensão e não como procedimento. Com isso, afasta-se o excesso de formalismo, para admitir o reconhecimento da nulidade de decisões maculadas por defeitos transrescisórios por meio de diferentes formas de tutela jurisdicional.

Outro relevante exemplo que se extrai da jurisprudência do STJ é a possibilidade de que a pretensão da querela nullitatis seja julgada por meio de ação rescisória ajuizada após o prazo decadencial. Em tais casos, a demanda não deve ser extinta,

por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, mas deve ser remetida pelo Tribunal de ofício ao primeiro grau, para apreciada como ação declaratória de nulidade.

Portanto, a pretensão da querela nullitatis, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança). RECURSO ESPECIAL Nº 2095463 - PR (2022/0153069-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AR 2876

O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos *ex nunc*, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535:

1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social.

2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF.

3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)."

Diante da gravidade dos vícios transrescisórios (como ocorre diante da falta de citação), a ordem jurídica admite o reconhecimento da nulidade da decisão transitada em julgado a qualquer momento, por meio da chamada querela nullitatis insanabilis (reclamação de nulidade incurável), ou apenas querela nullitatis.

A pretensão da querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual (artigos 3º, 4º, 6º e 8º do CPC). **Em decorrência disso, o STJ tem admitido a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a exigência de propositura de uma ação específica.**

É dizer que a querela nullitatis, ou reclamação de nulidade, para o reconhecimento de vício transrescisório, tem sido visualizada, pelo STJ, como pretensão e não como procedimento. Com isso, afasta-se o excesso de formalismo, para

admitir o reconhecimento da nulidade de decisões maculadas por defeitos transrescisórios por meio de diferentes formas de tutela jurisdicional.

Outro relevante exemplo que se extrai da jurisprudência do STJ é a possibilidade de que a pretensão da querela nullitatis seja julgada por meio de ação rescisória ajuizada após o prazo decadencial. Em tais casos, a demanda não deve ser extinta, por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, mas deve ser remetida pelo Tribunal de ofício ao primeiro grau, para apreciada como ação declaratória de nulidade.

Portanto, a pretensão da querela nullitatis, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança). RECURSO ESPECIAL Nº 2095463 - PR (2022/0153069-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Ano: 2026 Banca: IDECAN Órgão: PROCON-RJ Prova: IDECAN - 2026 - PROCON-RJ - Advogado

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Sobre a coisa julgada, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Civil.

Alternativas

A A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença de mérito, faz coisa julgada.

B A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não podendo sequer beneficiar terceiros.

C Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

D Os motivos relevantes e essenciais para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença fazem coisa julgada.

E A coisa julgada impede nova decisão acerca de relação jurídica de tratado continuado, mesmo que sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito.

Ano: 2026 Banca: [CESPE / CEBRASPE](#) Órgão: [IPAAM](#) Prova: [CESPE / CEBRASPE - 2026 - IPAAM - Analista Ambiental – Especialidade: Direito \(Bacharel\)](#)

A respeito das sentenças e da coisa julgada no processo civil, assinale a opção correta.

Alternativas

A Questões não apreciadas pelo juiz ou pedidos não formulados podem ser discutidos em ações autônomas.

B Ocorre a coisa julgada formal quando o conteúdo da decisão torna-se imutável, o que impede sua rediscussão em qualquer outra demanda.

C Quando se consuma a coisa julgada, não há possibilidade de revisão ou mutação do que foi julgado.

D No caso em que a parte pede a posse de um imóvel, mas o juiz concede a propriedade, configura-se a sentença *ultra petita*.

E Nas sentenças *citra petita*, ou seja, quando o juiz concede menos do que foi pedido, configura-se a nulidade da decisão.

Coisa julgada no processo coletivo:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; **DIFUSOS**

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; **COLETIVOS**

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. **INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS**

Categoria	Efeito regra	Exceção	Nomenclatura
Difusos	Erga omnes	Salvo improcedência por falta de provas	Secundum eventum probationem
Coletivos	Ultra partes	Salvo improcedência por falta de provas	Secundum eventum probationem
Individuais Homogêneos	erga omnes	Não há, no plano coletivo, mas mantém a possibilidade de ações individuais	Secundum eventum litis

- Obs. No Brasil, a coisa julgada coletiva pode apenas beneficiar os membros do grupo (se a coisa julgada for boa para o indivíduo e este quiser, poderá ajuizar execução; caso contrário, pode ajuizar ação individual)
- Obs.2. o processo coletivo brasileiro em nenhum caso é preclusivo individualmente

Coisa julgada *pro et contra*: essa é a regra geral. Haverá coisa julgada independente do resultado do processo.

Coisa julgada *secundum eventum litis*: é a coisa julgada que se formará dependendo do resultado do processo.

Coisa julgada *secundum eventum probationis*: é a coisa julgada que se forma levando em conta o resultado do processo e a análise da prova.

Conflito entre duas coisas julgadas

- Corte Especial do STJ, entendeu, por maioria, pela prevalência da 2ª decisão: “(...) Conflito entre coisas julgadas. Critério temporal para se determinar a prevalência da primeira ou da segunda decisão. Divergência que se resolve,

no sentido de prevalecer a decisão que por último transitou em julgado, desde que não desconstituída por ação rescisória. (...)” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 07.02.2020).